

第二讲 宪法的发展

学生史料与问题

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____

2026年10月7日修订。上、下两节各45分钟。课堂独立对读集中在题2（三版自由）和题3（土地），每处形成一项有依据的连贯解释；其余材料由教师随讲带读。题1、4、5和原E附页保留为回查或课后思考资料，不要求本节另做全套书写与交换。原文、概述与教师译意分别标明。

从现行宪法题注开始

《中华人民共和国宪法》题注（2018年修正文本）：

（1982年12月4日第五届全国人民代表大会第五次会议通过 1982年12月4日全国人民代表大会公告公布施行

根据1988年4月12日第七届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、1993年3月29日第八届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、2004年3月14日第十届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》和2018年3月11日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》修正）

看题注怎样把最初通过与后来修正放在一起。带着一个疑问继续听：为什么今天仍称它为1982年宪法？本处不另做日期圈画。

一张简明全景

历史位置	本课要理解的问题
近代宪法形成	英国1689年法案涉及王权与议会；美国1787年宪法涉及联邦权力的组织，1791年前十条修正案补充权利保障；法国1789年宣言把权利保障与权力分立相联系，1791年制定宪法。各国道路并非一套步骤。
中国近代探索	从清末1908年大纲到1912年临时约法，观察权力根据与行使方式；此后北洋和国民政府时期继续有不同方案。草案、正式文本与实际施行须区分。
革命根据地与新中国	1931、1941、1946年根据地文件具有各自的地域、时期与任务；1949年《共同纲领》发挥临时宪法作用。新中国先后颁布1954、1975、1978、1982四份完整宪法文本。
现行宪法的修正	1982年宪法此后在1988、1993、1999、2004、2018年作部分修正。通过下列条文比较，观察具体改变与保留。

材料一 中国近代探索中的权力安排

1908 年的背景（教材概述）

《钦定宪法大纲》以“君上大权”为主要部分，另附“臣民权利义务”。它仍以皇帝及其权力为中心安排国家事务。此处依教材印刷 64—65 页概述，未将概述当作 1908 年原文。

1912 年《中华民国临时约法》（简体转写）

第二条：

中华民国之主权属于国民全体。

第十六条：

中华民国之立法权，以参议院行之。

第四十五条：

国务员于临时大总统提出法律案、公布法律，及发布命令时，须副署之。

依约法第四十三条，这里的国务员指国务总理和各部总长。“副署”在本题中先理解为相应国务员也须签署。以上是机构所载历史文本的简体转写，标点依转录文本；不是本册制作的 1912 年公报影印。原文标明 1912 年 3 月 11 日公布。

题 1 从主权宣示读到具体分工（资料题）

（1）指出一项国家权力根据和一项具体分工或行使方式，注明条号。

（2）据此说明，为什么这种变化不只是改了国号？

（3）仅凭这三条，能否认定当时所有人的权利都已充分实现？要作这种判断，还需要什么材料？

我的结论与依据：

材料能说明什么，还不能说明什么：

出处：中山学术资料库《中华民国临时约法》，收于《国父全集》第 9 册 280—285 页；第 2、16 条分别位于 280、281 页，第 43、45 条位于 284 页。所载注释据《临时政府公报》第 35 号。

材料二 检察职权与人身自由的三版对读

1975 年宪法

第二十五条第二款：

检察机关的职权由各级公安机关行使。

第二十八条有关部分：

公民的人身自由和住宅不受侵犯。任何公民，非经人民法院决定或者公安机关批准，不受逮捕。

1978 年宪法（3 月公布本）

第四十三条第一款：

最高人民检察院对于国务院所属各部门、地方各级国家机关、国家机关工作人员和公民是否遵守宪法和法律，行使检察权。地方各级人民检察院和专门人民检察院，依照法律规定的范围行使检察权。人民检察院的组织由法律规定。

第四十七条：

公民的人身自由和住宅不受侵犯。

任何公民，非经人民法院决定或者人民检察院批准并由公安机关执行，不受逮捕。

1982 年宪法原文

第三十七条：

中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。

任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。

禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。

第三十九条：

中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

第一百二十九条：

中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。

第一百三十五条：

人民法院、人民检察院和公安机关办理刑事案件，应当分工负责，互相配合，互相制约，以保证准确有效地执行法律。

出处：1975 采用中国人大旧页的境外保存本，PDF 第 8、10 页，第 25 条另有最高检官方引文互核；未取得 1975 原刊图像。1978 采用驻生态环境部纪检监察组官网所载公布本。1982 见《国务院公报》1982 年第 20 号，印刷 859、873—874 页 / PDF 第 11、25—26 页。链接见本册出处说明。

题2 变化发生在哪一步（上节独立对读）

请读材料二，然后用一段解释连接 1975—1978—1982：指出恢复、承接、进一步明确各发生在哪一步，每一步落实到原文。下面三个小问是组织解释的提示，不逐问轮答。

默读安静阅读 120 秒、组织说明 60 秒。三版实际文字始终可回看，教师讲评后继续核自己的依据。

读法提示：分别圈出“决定 / 批准”“执行”的主体，再找禁止行为。三个版本保留各自原标点；“逮捕”不等于所有限制自由的行为。1978 年公布后另有 1979、1980 年局部修改；本册没有混用这些后来版本。

（1）从 1975 年到 1978 年，检察职权及逮捕批准、执行的安排发生了什么改变？

（2）1982 年承接了哪些安排？所选条文又进一步写明了什么保障和机关关系？至少各找一处依据。

（3）这些文字足以证明 1982 年以后每一次限制自由的行为都合法吗？说明理由。

帮助理解形成过程的另一类材料

1982 年形成材料（依据同期报告与公报的概述）：1980 年启动修改，1982 年公布草案征求意见。彭真于 1982 年 11 月 26 日向大会作《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》；宪法于 12 月 4 日通过并公布施行。

报告说明基本权利规定更加充实、明确，并说明国家机关需要分工，既防止权力过分集中，又使工作有效进行。报告说明当时怎样解释修改理由；正式宪法文字则显示最终通过了哪些规则。以上为报告概述，不是逐字引语。

原件位置：《国务院公报》1982 年第 20 号，宪法印刷 851—874 页 / PDF 第 3—26 页；报告印刷 875—892 页 / PDF 第 27—44 页。该期公报出版于 1983 年 2 月 7 日，出版日期与报告日期、宪法通过日期不同。

条号提示：本册 1982 年原第 129、135 条，在 2018 年相关条号调整后，对应现行第 134、140 条。查历史时须保留历史版本和条号。

上节收束的参考表达：指出一项文本变化，说明其制度关系；实际遵守程度仍须实施材料。本处不另设课末写作。

材料三 土地条款的旧句与新句

1982 年宪法原文

第十条第一款：

城市的土地属于国家所有。

第十条第四款：

任何组织或者个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地。

1988 年宪法修正案

第二条（完整节录）：

宪法第十条第四款“任何组织或者个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地。”修改为：“任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。”

1988 年修正后宪法第十条第一款仍为：

城市的土地属于国家所有。

题 3 同时指出改变与保留（下节独立对读）

用一段话说明这次修改的改变、保留和条件，并解释所有权与利用安排为什么不能混同。以下小问供核自己的解释，不要求四轮分别作答。默认对读 120 秒、组织说明 60 秒。

（1）旧第四款少了哪些字，新第四款多了哪一句？

（2）“1988 年这次修改把城市土地变为私人所有。”这一说法是否成立？请同时使用第一款与新第四款说明。

（3）“可以转让”是否意味着一切转让都当然合法？依据在哪？

（4）“修正案第二条”修改的是“宪法第二条”吗？写清两个编号分别属于哪个文件。

听讲时继续检查自己的解释：土地仍属国家，是否意味着利用方式必须固定不变？允许流转又为何还需要法律条件？这两个问题由教师在题 3 讲评中展开，不另计一轮讨论。

出处：1982 原文见《国务院公报》1982 年第 20 号印刷 855 页 / PDF 第 7 页；1988 修正案及附修正本见贵州政协所载文本。本次修正案还有关于私营经济的第一条，土地并非当年修改的全部内容。

同年普通法律怎样承接（教师随讲带读）

1988年12月29日全国人大常委会关于修改《中华人民共和国土地管理法》的决定，**第一项**相关短文：

决定开头说明，依据是宪法修正案和国务院提请修改土地管理法的议案。以下为该决定向土地管理法第二条增加的第四款原文：

国有土地和集体所有的土地的使用权可以依法转让。土地使用权转让的具体办法，由国务院另行规定。

这份历史法律修改承接宪法改文，另把具体办法交由国务院继续规定。本段只用于看制度层次和实际接续，不作今日土地交易依据，不新增独立作答。

出处：《全国人大常委会公报》1988年第8号，印刷19页（总549页）/ PDF 物理19页；本轮核读原页及可核短节录。另与汨罗市政府所载1988修正本及附决定题注、第2条和附决定第一项互核。尚未据此展开具体办法内容。

材料四 五次修正中的具体位置

下表仅列本课使用的内容示例，不能替代每次修正案全文。

年份	本课对应的具体内容	修正案的条次
1988	私营经济；土地使用权依法转让	第 1—2 条
1993	国家实行社会主义市场经济等	第 3—11 条
1999	依法治国，建设社会主义法治国家等	第 12—17 条，其中第 13 条涉及本页新增句
2004	国家尊重和保障人权；私有财产等	第 18—31 条，其中第 24 条涉及人权原则
2018	指导思想、相关制度与国家机构等；本课选读监察机关	第 32—52 条

1999 年新增原则与此前已有规定

1982 年宪法原文第五条（节录）：

国家维护社会主义法制的统一和尊严。

一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。

一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。

一切违反宪法和法律的行为，必须予以追究。

任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。

1999 年宪法修正案第十三条规定增加到宪法第五条的第一款：

中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。

阅读时想一想：新增的原则表达，与此前已有的法制要求是什么关系？2004 年新增人权原则与此前权利条款的对照，见 E2 附页。

资料位置说明：1993 仅作教材与已核形成说明支持的全景定位，不在本册引录其原公报。1999 新增句据中国人大网修正案正文所见内容，并与现行宪法第 5 条核对；未取得该年原公报图像。1982 第 5 条见公报印刷 854—855 页 / PDF 第 6—7 页。五次修正的题注与条次可回查本册所列官方文本。

我的课堂笔记：

材料五 2018 年监察机关相关修改

三组对照合读。旧句与新句分别属于修改前后，不拼成同一时期的条文。

一 宪法第三条第三款

修改前：

国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

2018 年修正案第三十七条规定改为：

国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

二 宪法第八十九条第八项

修改前国务院的一项职权：

领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作；

2018 年修正案第四十六条规定改为：

领导和管理民政、公安、司法行政等工作；

三 修正案第五十二条新增监察委员会一节（节录）

新增第一百二十三条：

中华人民共和国各级监察委员会是国家的监察机关。

新增第一百二十四条末款：

监察委员会的组织和职权由法律规定。

新增第一百二十六条：

国家监察委员会对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级监察委员会对产生它的国家权力机关和上一级监察委员会负责。

随讲带读：看增列的机关、国务院职权改文与新增机关地位，再接第 124 条末款“由法律规定”。这组改文同材料六的 2018 过程连续讲述，不另设定时圈画。

同期说明的用途（概述）：2018 年 3 月 5 日修改说明将这些配套修改与深化国家监察体制改革、为设立监察委员会提供宪法依据相联系。这说明当时怎样解释修改目的，不等同于已经证明后来的全部实施效果。

出处：2018 年宪法修正案，中央网信办转载新华社，所选第 37、46、52 条；王晨 3 月 5 日说明摘要，商务部转载。后者是说明摘要，不是原刊全文。

材料六 第 64 条与 2018 年的实际文件

现行宪法第六十四条第一款：

宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。

2018 年的文件与动作（据同期材料概述）

日期与材料	记载的主体和动作
3 月 5 日修改说明追述 1 月 18—19 日、1 月 26 日	十九届二中全会通过建议；中共中央随后向全国人大常委会提出修改宪法部分内容的建议。
同一说明追述 1 月 29— 30 日常委会会议	全国人大常委会法制工作委员会（简称法工委）依委托拟订草案及提请审议议案；全国人大常委会审议、表决，决定提请全国人大会议审议。
3 月 8 日新华社会议报 道	3 月 7 日各代表团审议；主席团第二次会议决定将审议报告及修改稿提请各代表团审议。

2018 年 3 月 11 日全国人民代表大会公告第一号（正文与署名）：

中华人民共和国宪法修正案已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议于 2018 年 3 月 11 日通过，现予公布施行。

中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议主席团

2018 年 3 月 11 日

题 4 把主体与动作对应起来（资料题）

指出本例中提出政治建议、受托拟稿、依法提请大会、最终通过、公告公布的主体。再回答：

（1）法工委拟稿是否等于它拥有独立修宪提议权？（2）第 64 条还规定了哪个提议主体，表决多数以谁为分母？（3）本例是否意味着每次修宪都必须逐日复制同一细流程？

听讲时回看材料三与材料五：修正案具体改变了哪些宪法规定，又把哪些安排留给普通法律？材料五新增的第 124 条末款可作依据。不能只按“事情重要”判断文件层次，也不能让一部普通法律自动排除相反的宪法要求。本处随教师讲评回看，不新增一轮作答。

出处：第 64 条见现行宪法；形成过程见 3 月 5 日说明摘要；3 月 8 日会议报道；3 月 11 日全国人大公告第一号。本页是 2018 实例，不列作所有年份共同的固定流程。

材料七 看清三份文件各自做什么

文件甲 《中华人民共和国宪法》1982 年原文

题注：

（一九八二年十二月四日第五届全国人民代表大会第五次会议通过）

原公报刊载宪法全文，由序言、总纲、公民的基本权利和义务、国家机构、国旗国徽首都等内容构成。同日全国人大公告公布施行。形成报告说明这是对 1978 年宪法的全面修改；以上文书身份说明为概述。

文件乙 《中华人民共和国宪法修正案》1988 年文本

题注：

（1988 年 4 月 12 日第七届全国人民代表大会第一次会议通过）

它包含两条。材料三的第二条明确写着“宪法第十条第四款……修改为……”，另有第一条对宪法第十一条作补充。

文件丙 《中华人民共和国监察法》2018 年初版

题注：

（2018 年 3 月 20 日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过）

第一条节录：

根据宪法，制定本法。

本页仅用 2018 年初版辨认当时文件身份。监察法后来已有修正，不能把这份历史版本直接用来判断今天的具体措施。

题 5 为什么不是又换了五部新宪法（资料题）

分别说明甲、乙、丙做了什么，再回答：五次修正为何不等于五部新的完整宪法？今天仍称 1982 年宪法，是否意味着只读 1982 年原文就够了？

收束读法：用“改变了……，同时保留 / 承接了……”核自己对一组材料的理解；本处不新增课末写作任务。

出处：1982 年国务院公报及 1988 年修正案同前；2018 年监察法初版，社保基金理事会所存 PDF，第 1 页。

补充材料 根据地与 1982 年形成

本页在上节第四、五部分由教师带读；下方两份 1982 材料用于说明国家任务、规则约束与机关分工的关系，不新增一轮书面任务。

根据地补充 代表会议怎样产生政府人员

1946 年《陕甘宁边区宪法原则》（据历史研究文章转引）：

人民普遍直接平等无记名选举各级代表，各级代表会选举政府人员。

随教师讲述看清两个产生关系：人民选举代表，代表会议选举政府人员。本条是当时边区文件的文字，不能直接当作今天各级人大的选举规则，也不能由此推定后来所有制度已在当时完整形成。本处由教师带读，不新增一项书面任务。

出处：刘政《我国人民代表大会制度的前奏——解放战争时期的人民代表会议制度》，原刊《中国人大》2002 年第 8 期，邵阳市人大常委会转载，正文第二段。2026 年 10 月 6 日回核该段；未取得 1946 年档案原刊图像。

报告原文节录：

国家机构的这种合理分工，既可以避免权力过分集中，又可以使国家的各项工作有效地进行。

原件位置：印刷 888 页 / PDF 第 40 页。报告论述的是人大统一行使国家权力前提下有关机关的明确分工；不把它改写为某个具体刑事案件的调查结论。课堂据此结合原第 135 条比较协调效率、分工审查及配合制约，不把“环节越多越好”作为结论。

1982 年原文序言节录：

今后国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设。

本句与材料四所列原第 5 条合读：国家任务和宪法法律约束同时存在，目标的重要性不能独自证明任何手段都适当。原文位置为公报印刷 852 页 / PDF 第 4 页；不是现行序言的逐字版本。

附页 E1 不成文是否意味着没有文字（备查）

保留有据的译意与问题，供回查。主线已说明“不成文”不等于没有文字；本轮不设这份附页的独立活动。

议会研究简报对法案要求的归纳（教师译意）

未经议会同意，不应免除法律的适用或停止法律的效力。

上句依据英国下院图书馆 2009 年 10 月 5 日《1689 年权利法案》研究简报第 4 页所归纳的法案要求作教师译意，不是原法逐字引文或官方中文法条，也不是 1689 年原刊影印。

宪法整体形式的说明（概述）：英国宪法的规则由法律、判例和惯例等共同构成，未集中编成一部统一宪法法典。英国存在有文字的宪法性法律，1689 年《权利法案》就是其中一份。这里区分的是具体文件有无书面文字与宪法整体有无统一法典。

E1 问题

“英国是不成文宪法国家，所以没有任何写下来的宪法性规则。”这句话错在哪里？请使用上面的文件例子说明。仅凭这一例子，能否认定英国全部宪法规则都已经写在同一部法典里？

出处：英国下院图书馆研究简报，2009 年 10 月 5 日，第 2—4 页，法案要求的归纳译意据第 4 页。这里用于理解历史形式，不据此判断法案所有条款今天在英国各地的具体适用。

补充阅读 法国 1789 年宣言的一个主张（教师译意）

第十六条译意：一个社会如果没有保障权利，也没有确定权力的分立，就没有宪法。

出处：法国总统府所载《人权和公民权宣言》，第 16 条。它表达当时的规范主张；这一句不能证明当年每个人实际上已得到同等保障，也不直接用作判断我国制度的规范依据。

附页 E2 已有具体权利为何还增加人权原则（备查）

本讲主线保留已有具体权利与新增一般原则的短说明。这里的长论证作备查，完整人权原则由第五讲接续，不新增本节任务。

1982 年宪法原文

第三十三条第二款：

中华人民共和国公民在法律面前一律平等。

第三十七条第一款：

中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。

第三十七条其余款还规定逮捕的批准、决定与执行关系，以及禁止非法拘禁等内容，见材料二。

2004 年宪法修正案

第二十四条：

宪法第三十三条增加一款，作为第三款：“国家尊重和保障人权。”第三款相应地改为第四款。

E2 问题

“2004 年以前宪法没有任何权利保障”与“既然以前已有权利，2004 年新增这句话就毫无意义”，两种说法各有什么问题？分别用材料说明，再给自己的结论加一句材料限度。

出处：1982 年第 33、37 条见国务院公报印刷 858—859 页 / PDF 第 10—11 页；2004 年宪法修正案，国务院公报，第 24 条。修正案第 24 条与宪法第 33 条属于不同文件的编号。

主要原文出处与版本回查

现行宪法，外交部全文；1982 年国务院公报原件；1978 年宪法公布本；1975 年人大旧页保存本；最高检所载第 25 条独立引文；1999 年宪法修正案。各页已分别说明引用范围与材料身份。